Município de Balneário Camboriú
• Secretaria de Gestão Administrativa

Concurso Público • Edital 006/2022

http://2022bcadmin.fepese.org.br

CADERNO DE PROVA

6M02 | Agente Fiscal Tributário

Instruções

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

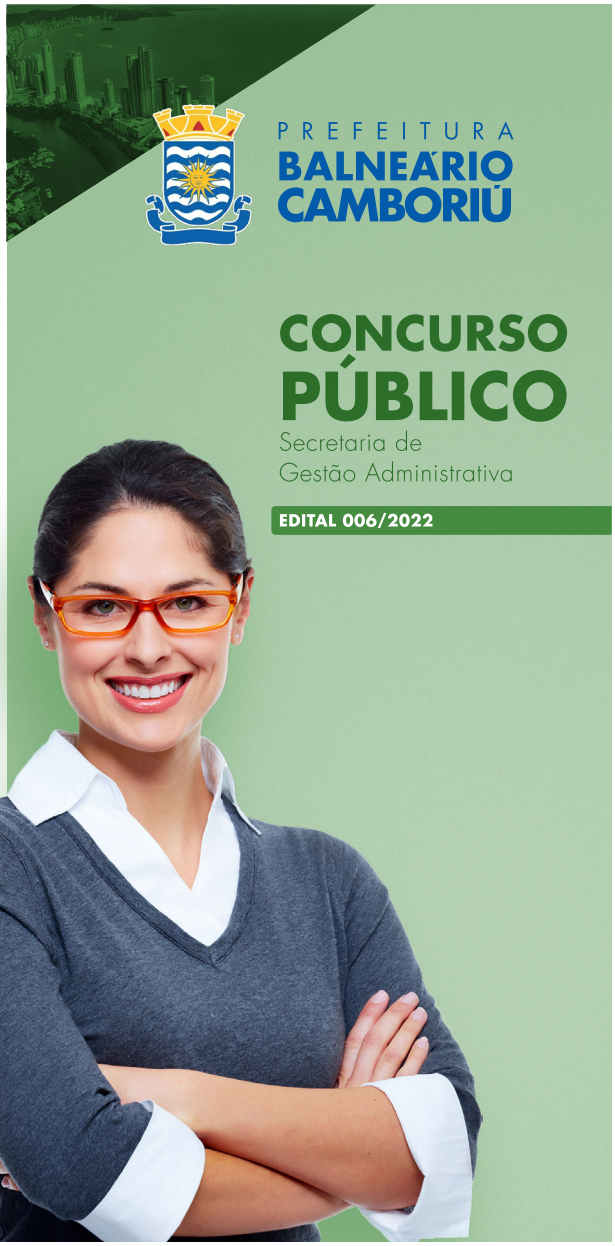
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

29 de janeiro

14 às 17h

40 questões

3h de duração*



FEPESE

PCI Concursos

Língua Portuguesa

10 questões

Texto 1

Os gatos

Os gatos possuem uma personalidade enigmática que costuma gerar bastante curiosidade nas pessoas. Com ..... elegantes e extremamente inteligentes, estes felinos conquistaram os corações de diversos tutores e superaram o índice de adoção entre os cachorros. Segundo pesquisa elaborada pela COMAC (Comissão de Animais em Companhia), em 2021, os gatos corresponderam a 84% dos animais de estimação adotados neste ano.

Possuem língua áspera para higienização oral, que ocorre após períodos de descanso, sono e alimentação. Quando ocorre comportamento de limpeza ....., é bem provável que o gato esteja estressado. Sua capacidade de audição, ao contrário do que se possa imaginar, é um pouco melhor do que a dos cães. Gatos escutam entre 45 e 65 mil hertz, enquanto os cães escutam entre 10 e 40 mil hertz.

Seu ronronar é uma forma de comunicação, entre eles e outras ..... O gato pode ronronar em quase todas as situações de prazer ou angústia. A maioria dos gatos ronrona, mas nem todos. Especialistas acreditam que gatos que não tiveram a presença da mãe na infância tendem a não ronronar. Como é um comportamento adquirido nesta fase, aqueles que não foram estimulados pela progenitora a ronronar desde cedo, possivelmente não terão este hábito na vida adulta. Quem tem um gato em casa, sabe bem a ..... que possui.

www.terra.br/amp/vida-e-estilo/pets/confira-10-curiosidades-sobre-os-gatos. Adaptado.

1. De acordo com as regras de acentuação, assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas no texto 1.

a. ☐ aparencias • excesiva • especies • joia
b. ☐ aparencias • escessiva • especies • jóia
c. ☐ aparencias • escessiva • espécies • jóia
d. ☐ aparências • exsessiva • espécies • jóia
e. ☑ aparências • excessiva • espécies • joia

2. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto 1.

a. ☑ O percentual de gatos adotados em 2021 superou o número de outros animais de estimação adotados neste mesmo ano.
b. ☐ Apesar de se pensar o contrário, cães possuem melhor audição do que os gatos.
c. ☐ Os gatos ronronam somente para indicar prazer.
d. ☐ Gatos nascem sabendo ronronar e todos os felinos sabem fazer isto.
e. ☐ A língua áspera dos gatos serve para fazer sua higiene, o que acontece apenas quando acordam.

3. Assinale a alternativa na qual **todos** os vocábulos devem ser acentuados graficamente.

a. ☐ saude • feiura • historia
b. ☐ voo • existencia • geleia
c. ☑ anzois • bonus • abdomen
d. ☐ voce • cipo • assembleia
e. ☐ taxi • avo • paranoico

4. Assinale a alternativa em que o sujeito é indeterminado.

a. ☐ Nevou pela manhã.
b. ☐ O amanhã não existe.
c. ☑ Falaram mal de você na reunião.
d. ☐ Havia um problema sério naquela escola.
e. ☐ Há muitos anos ele é meu amigo, desde a infância.

5. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada possa ser **corretamente** classificada como oração subordinada adjetiva.

a. ☐ Acontece que eu não vou!
b. ☐ Peço que você saia da sala.
c. ☐ Chegamos quando amanhecia.
d. ☑ Amigo que mente não merece confiança!
e. ☐ É uma pena que essa novela tenha acabado.

6. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está **correta**, de acordo com a norma-padrão.

a. ☑ Isso me traz lembranças felizes!
b. ☐ Não deixe-se abater por causa disso!
c. ☐ Talvez sirvam-nos peixe hoje no almoço.
d. ☐ É claro que trata-se de um equívoco.
e. ☐ Se sente imediatamente aqui!

www.pciconcursos.com.br

7. Analise a frase abaixo:

.....dias que Marina não voltava .....casa de seus pais. Afinal encontraram-se cara .....cara com ela. Estavam nervosos, ...espera de uma explicação para esta longa ausência!

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

a. ☐ A • a • à • à
b. ☐ À • a • à • à
c. ☐ À • a • a • a
d. ☑ Há • à • a • à
e. ☐ Há • a • à • a

8. Assinale a alternativa **correta** conforme a norma-padrão.

a. ☐ Muito obrigada, disse-me o manobrista.
b. ☑ Ela estava meio nervosa, depois relaxou.
c. ☐ Eles mesmo vieram nos pedir desculpas.
d. ☐ Proibido a entrada de hóspedes em trajes de banho.
e. ☐ Havia menas coisas para comprar neste novo bazar.

9. Relacione as frases da coluna 1 com seus respectivos vícios de linguagem.

Coluna 1 Frases

1. O professor disse que só falta seis alunos.
2. Ela pagou muito caro pelo concerto do relógio.
3. Chove,vamos entrar para dentro do teatro.

Coluna 2 Vícios de linguagem

( ) Pleonasmo Vicioso
( ) Barbarismo
( ) Solecismo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ 1 • 2 • 3
b. ☐ 2 • 1 • 3
c. ☐ 2 • 3 • 1
d. ☐ 3 • 1 • 2
e. ☑ 3 • 2 • 1

10. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está **correta**.

a. ☐ São zero hora em São Paulo.
b. ☑ Faz três meses que não a via.
c. ☐ Ou ele ou você ganharão o prêmio.
d. ☐ Os Estados Unidos invadiu o Iraque.
e. ☐ Mais de uma das candidatas se entreolhou com espanto.

Conhecimentos Atuais

5 questões

11. Aproximadamente 71% da superfície terrestre é coberta por água. Dessas águas, 97,5% fazem parte do grande oceano, subdividido em áreas menores, que banham os 6 continentes existentes.

Assinale a alternativa **correta** sobre a distribuição e extensão dos continentes e oceanos.

a. ☐ O maior continente é o asiático, sendo banhado pelos oceanos Pacífico e Índico.
b. ☐ O maior continente é o africano, banhado unicamente pelo oceano Índico.
c. ☐ Os continentes encontrados no planeta são cinco (América, Ásia, Europa, África e Oceania).
d. ☐ O Brasil é banhado pelo oceano Atlântico, sendo o terceiro maior oceano em extensão.
e. ☑ Entre todos os oceanos, o que possui a maior área é o Pacífico e o menor de todos é o Glacial Ártico.

12. Atualmente milhões de pessoas vivem fora de seu país de origem, sendo estes imigrantes ou refugiados.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

a. ☑ Sendo a maior potência econômica do mundo, os Estados Unidos são o destino de milhares de refugiados, os quais tentam ultrapassar suas fronteiras muitas vezes de forma ilegal.
b. ☐ Os refugiados são acolhidos em todos os países da América do Sul, não apresentando dificuldades durante seu processo de instalação.
c. ☐ No geral, refugiados vivem em bairros periféricos e trabalham em empregos precários; porém, sua grande maioria possui nível superior.
d. ☐ No Brasil, o número de refugiados é mínimo, tendo em vista que as fronteiras brasileiras são fiscalizadas diariamente.
e. ☐ Não há refugiados em países subdesenvolvidos e emergentes.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

13. A Organização das Nações Unidas foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, traçando como objetivo principal o estabelecimento da paz entre nações e a segurança mundial.

Assinale a alternativa **correta** sobre a ONU e a Ordem Mundial.

a. ☐ Os países permanentes da ONU são: Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Rússia.
b. ☑ A Assembleia Geral é composta por todos os países-membros da Organização, reunindo-se uma vez ao ano.
c. ☐ O Conselho de Segurança é composto apenas pelos membros permanentes, todos com direito de veto.
d. ☐ A Assembleia Geral é o único órgão dentro da ONU com poder absoluto de autorizar a intervenção militar em um país.
e. ☐ A sede oficial da ONU encontra-se em Washington. Em seu período de fundação a organização contava com 41 Estados-membros.

14. Observando a importância das Organizações Internacionais e Intergovernamental Regional no cenário mundial, assinale a alternativa **correta**.

a. ☐ A Organização Mundial do Comércio (OMC) possui como objetivo o financiamento para governos que buscam o investimento em áreas sociais.
b. ☐ O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) é composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Equador. O objetivo principal desse bloco econômico é abertura comercial.
c. ☐ A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) foi criada sob liderança da Rússia (antiga União Soviética) para se contrapor aos Estados Unidos e ao mundo capitalista.
d. ☑ O FMI (Fundo Monetário Internacional) possui, oficialmente, como objetivo principal, a promoção e cooperação econômica em escala global a partir da estabilidade financeira e relações comerciais internacionais.
e. ☐ A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização internacional composta por 38 países membros, entre eles o Brasil, admitido em fevereiro de 2016.

15. Santa Catarina é o menor Estado do sul do país, sendo dividido em 8 principais regiões. No litoral norte do Estado, localiza-se o município de Balneário Camboriú.

Assinale a alternativa **correta** sobre o Estado e o município catarinense citados.

a. ☐ Balneário Camboriú apresenta poucas atrações turísticas, ocasionando um PIB insatisfatório e mal distribuído.
b. ☐ Santa Catarina possui uma população de 3,5 milhões de habitantes, onde a maior porcentagem instala-se no oeste do Estado.
c. ☑ O Estado de Santa Catarina localiza-se no centro geográfico das regiões que apresentam maior desempenho econômico do Brasil, assim como em uma posição privilegiada no Mercosul.
d. ☐ Balneário Camboriú possui 15 principais praias, atraindo a visita de um grande número de turistas em períodos de temporada.
e. ☐ Balneário Camboriú localiza-se na porção Sul do Estado de Santa Catarina, afastada do litoral.

Conhecimentos Específicos

25 questões

16. A respeito dos conhecimentos sobre o auto de infração previstos na Lei nº 223/1973, é **correto** afirmar:

a. ☐ A assinatura constitui formalidade essencial à validade do auto, que implica em confissão, e a sua recusa pode agravar a pena.
b. ☐ Em razão do sigilo fiscal, não deverá referir o nome do infrator e tampouco conter a intimação ao infrator para pagar os tributos e as multas devidos.
c. ☐ A autoridade fiscal não poderá intimar o infrator para que, pessoalmente, lhe seja entregue cópia do auto lavrado.
d. ☐ A intimação relativa ao auto lavrado presume-se feita quando descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes.
e. ☑ As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

www.pciconcursos.com.br

17. De acordo com a Lei nº 5172/1966, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município.

A base do cálculo desse imposto é o valor:

a. ☑ Venal do imóvel.
b. ☐ De alienação do imóvel.
c. ☐ Fundiário patrimonial.
d. ☐ De locação do imóvel.
e. ☐ Da transferência patrimonial.

18. De acordo com a Lei nº 5172/1966, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável quando:

a. ☐ Realiza atos ou omissões que contribuam para o não pagamento do tributo ou tenha conhecimento de irregularidade fiscal.
b. ☐ Tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária principal.
c. ☑ Sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
d. ☐ Seja beneficiário de isenção ou incentivo fiscal que reduza o valor do tributo a pagar.
e. ☐ Firma contrato de parceria com o contribuinte e realiza ato ilegal que reduza o valor do tributo a pagar.

19. De acordo com a Lei nº 5172/1966, o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de:

a. ☐ Recurso financeiro, que transite pelo patrimônio do sujeito passivo, inclusive o decorrente de aplicação financeira.
b. ☐ Capital, originado de qualquer fonte geradora de recursos e que implique em acréscimo patrimonial.
c. ☐ Provento econômico, produzido ou adquirido de terceiros, no exercício do ganho financeiro.
d. ☐ Lucro, apurado pelo confronto entre as receitas e despesas financeiras do exercício.
e. ☑ Renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.

20. Considere a seguinte situação hipotética:

No município de Zapata, o prazo fixado em lei para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é até o dia 10/03 de cada ano. Em 02/03/2022, o município foi atingido por uma forte enxurrada, que deixou moradores desabrigados, destruiu ruas e prejudicou a economia local. Para amenizar os impactos aos contribuintes, o prefeito enviou ao legislativo municipal um projeto de lei, que foi aprovado em 07/03/2022, postergando o prazo para o pagamento do IPTU do exercício de 2022 para o dia 10/06/2022.

Nesse caso, de acordo com a Lei nº 5172/1966, o crédito tributário relativo ao IPTU do exercício de 2022 foi:

a. ☐ Extinto, em razão da isenção.
b. ☐ Excluído, em razão da anistia.
c. ☐ Dilatado, em razão da remissão.
d. ☑ Suspenso, em razão da moratória.
e. ☐ Diferido, em razão da decadência.

21. A respeito dos conhecimentos sobre as garantias e os privilégios do crédito tributário previstos na Lei nº 5172/1966, é **correto** afirmar que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação:

a. ☐ Do meio ambiente.
b. ☐ Do código de defesa do consumidor.
c. ☑ Do trabalho ou do acidente de trabalho.
d. ☐ Da previdência social ou dos direitos à saúde.
e. ☐ Da seguridade social ou da assistência coletiva.

22. Considere a seguinte situação hipotética:

O município de Balneário Camboriú realizou obra pública de alargamento, pavimentação, iluminação e arborização de uma rua no município. A obra proporcionou o acréscimo do valor dos imóveis localizados nas áreas beneficiadas.

Nesse caso, de acordo com a Lei nº 223/1973, será devida ao município pelos proprietários desses imóveis a contribuição de:

a. ☐ Parceria.
b. ☑ Melhoria.
c. ☐ Ampliação.
d. ☐ Valorização.
e. ☐ Urbanização.

www.pciconcursos.com.br

23. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

As taxas existentes no município de Balneário Camboriú previstas na Lei nº 223/1973 são:

1. Taxa de licença de publicidade.
2. Taxa de uso de parques, praças e praias.
3. Taxa de desembarque e passagem de navios e iates.
4. Taxa de expediente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

---

24. De acordo com a Lei nº 223/1973, independentemente de prévio protesto, o contribuinte tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos seguintes casos:

1. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
2. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido legalmente.
3. Ocorrência do fato gerador em momento anterior ao lançamento tributário.
4. Constatação de que o contribuinte agiu de boa fé e de que o fato gerador tem origem na geração de renda para a própria subsistência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

25. De acordo com a Lei nº 223/1973, o cadastro imobiliário urbano do município de Balneário Camboriú compreende:

a. ☐ As vias e os logradouros públicos utilizados por particulares para a instalação de mesas, cadeiras ou locais de estacionamento.
b. ☐ Os veículos de moradia (motorhomes) estacionados permanentemente em vias e logradouros públicos urbanos.
c. ☐ As faixas de areia de praias que forem utilizadas por particulares para o comércio de alimentação e bebidas ou para a locação de cadeiras ou de guarda-sóis.
d. ☐ A extensão do mar territorial em que forem fundeados navios de cruzeiros para o transporte e a hospedagem de passageiros.
e. ☑ Os terrenos vagos existentes ou que venham a existir nas áreas urbanas ou destinadas à urbanização.

---

26. De acordo com a Lei nº 223/1973, o fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ocorre:

a. ☐ Mensalmente, no quinto dia de cada mês.
b. ☐ Mensalmente, no último dia de cada mês.
c. ☐ Semestralmente, no dia primeiro de janeiro e no dia primeiro de julho.
d. ☑ Anualmente, no dia primeiro de janeiro.
e. ☐ Anualmente, no último dia de janeiro.

---

27. De acordo com a Lei nº 2326/2004, estão obrigadas a se inscreverem no cadastro municipal de contribuintes do imposto sobre serviços de qualquer natureza as pessoas físicas ou jurídicas que realizem prestações de serviços de:

1. Acupuntura.
2. Transporte intermunicipal de passageiros.
3. Fornecimento de energia elétrica.
4. Tinturaria e lavanderia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

www.pciconcursos.com.br

28. De acordo com a Lei nº 223/1973, para os efeitos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), considera-se zona urbana a área em que existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos:

1. Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.
2. Rede de acesso à internet ou de televisão por assinatura.
3. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.
4. Ciclovia ou via marginal para o trânsito de veículos não motorizados.
5. Redutor de velocidade ou faixa elevada no eixo da via ou do logradouro.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.

---

29. O contribuinte que não concordar com lançamento tributário poderá reclamar no prazo de 20 dias, contados da publicação no órgão oficial, da afixação do edital, ou do recebimento do aviso.

A respeito dos conhecimentos sobre a reclamação contra lançamento previstos na Lei nº 223/1973, é **correto** afirmar:

a. ☐ Será feita por petição, sendo obrigatória a juntada de documentos ou provas relacionadas ao lançamento.
b. ☐ Deverá estar acompanhada de certidão que demonstre que o contribuinte não possua dívidas com o município.
c. ☐ É cabível a reclamação por parte de qualquer pessoa, exceto contra a omissão ou exclusão do lançamento.
d. ☐ Deverá estar acompanhada do comprovante de depósito judicial do valor do tributo reclamado.
e. ☑ Terá efeito suspensivo da cobrança dos tributos lançados, até decisão da autoridade competente.

30. De acordo com a Lei nº 2326/2004, o imposto sobre serviços de qualquer natureza devido em razão de serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será:

a. ☐ Variável, mensal e estabelecido em função da quantidade de empregados do prestador de serviços.
b. ☑ Fixo, anual e estabelecido em função da formação escolar ou profissional exigida para o exercício da atividade.
c. ☐ Ordinário, trimestral e estabelecido em função da quantidade de serviços prestados no mês.
d. ☐ Progressivo, semestral e estabelecido em função da receita bruta dos últimos doze meses, em nenhuma dedução.
e. ☐ Regressivo, mensal e estabelecido em função da área ocupada pelo estabelecimento prestador do serviço.

---

31. De acordo com a Lei nº 2326/2004, a critério da autoridade administrativa, o imposto sobre serviços de qualquer natureza poderá ser calculado e recolhido por estimativa da base de cálculo quando se tratar de estabelecimento:

1. Localizado em zona rural do município ou de difícil acesso.
2. De rudimentar organização.
3. Virtual e que preste serviços a distância.
4. Constituído sob a forma de sociedade simples.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

---

32. De acordo com a Lei nº 2326/2004, a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza é:

a. ☐ O lucro obtido com a prestação do serviço.
b. ☐ O valor da mão de obra empregada na prestação do serviço.
c. ☐ O valor dos descontos ou abatimentos concedidos na prestação do serviço.
d. ☐ A valorização que o serviço prestado proporcionou ao bem.
e. ☑ O preço do serviço.

www.pciconcursos.com.br

33. De acordo com a Lei nº 2326/2004, o lançamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza será efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando:

a. ☐ O imposto a pagar tiver valor superior ao fixado em portaria do chefe do poder executivo municipal.
b. ☐ O contribuinte for enquadrado no regime de apuração do Simples Nacional.
c. ☐ Houver a prestação de serviços oriundos do exterior.
d. ☑ O valor do imposto for levantado e apurado em ação fiscal.
e. ☐ A atividade do contribuinte estiver relacionada com a prestação de serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres.

---

34. De acordo com a Lei nº 2326/2004, são responsáveis, por substituição tributária, pelo pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) devido e acréscimos legais:

a. ☑ As empresas públicas e sociedades de economia mista, quando contratarem a prestação de serviços sujeitos à incidência do ISSQN.
b. ☐ O exportador que realizar a exportação de serviços para o exterior do país.
c. ☐ As pessoas físicas que prestarem serviços em relação de emprego com base na consolidação das leis do trabalho.
d. ☐ O prestador de serviços sujeito à incidência do ISSQN que não tiver estabelecimento fixo.
e. ☐ Os membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações quando prestarem serviços em relação de emprego.

---

35. O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista de serviços anexa à Lei nº 2326/2004:

a. ☐ Desde que a denominação dada ao serviço envolva o fornecimento de mercadorias.
b. ☐ Desde que o contratante esteja domiciliado no mesmo estado da federação do prestador do serviço.
c. ☐ E incide inclusive sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários.
d. ☑ Ainda que esses serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador.
e. ☐ E a sua incidência depende do cumprimento de exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas ao prestador dos serviços.

36. Considere a seguinte situação hipotética:

A companhia Nas Alturas está estabelecida no município de Itapema e tem como atividade principal a prestação de serviço de cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. Foi contratada pela construtora Arranha-céu, estabelecida na cidade de Itajaí, para instalar um palco de uso temporário no município de Balneário Camboriú. O palco será utilizado pela construtora para a cerimônia de entrega de um de seus empreendimentos imobiliários (edifício residencial).

Nesse caso, de acordo com a Lei nº 2326/2004, o imposto sobre serviços de qualquer natureza incidente sobre o serviço de instalação do palco é devido:

a. ☐ Ao município de Itajaí.
b. ☐ Ao município de Itapema.
c. ☑ Ao município de Balneário Camboriú.
d. ☐ Em partes iguais, aos municípios de Balneário Camboriú e Itapema.
e. ☐ Em partes iguais, aos municípios de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema.

---

37. De acordo com a Lei nº 2326/2004, o local, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde sejam executadas atividades sujeitas à incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, mediante a utilização de empregados, ainda que sob a forma de cessão de mão-de-obra, com ou sem o concurso de máquinas, equipamentos, ferramentas ou quaisquer outros utensílios, é considerado:

a. ☐ Agente de serviço.
b. ☑ Estabelecimento prestador.
c. ☐ Correspondente autorizado.
d. ☐ Equiparado a industrial.
e. ☐ Consumidor final.

---

38. De acordo com a Lei nº 2326/2004, sempre que forem omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza será:

a. ☐ Informada pelo contribuinte.
b. ☐ Presumida pelo poder judiciário.
c. ☐ Equivalente à do exercício anterior.
d. ☑ Arbitrada pela autoridade fiscal.
e. ☐ Vinculada ao lucro real.

www.pciconcursos.com.br

39. De acordo com a Lei nº 223/1973, se, no mesmo processo, apurar-se a prática de mais de uma infração, desde que afins, aplicar-se-á multa correspondente à(a):

a. ☐ Cada infração.
b. ☐ Infração mais leve.
c. ☑ Infração mais grave.
d. ☐ Quaisquer das infrações, a critério da autoridade administrativa.
e. ☐ Média aritmética simples dos valores das infrações.

40. De acordo com a Lei nº 223/1973, depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, os débitos fiscais não pagos em tempo hábil serão inscritos na repartição administrativa competente em:

a. ☑ Dívida ativa.
b. ☐ Cota passiva.
c. ☐ Conta de margem.
d. ☐ Obrigação diferida.
e. ☐ Débitos de terceiros.

Coluna em Branco. (rascunho)

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.

GRADE DE RESPOSTAS

6M02 Agente Fiscal Tributário

1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	



PCI Concursos

FEPESE

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
http://www.fepese.org.br

www.pciconcursos.com.br